

감사결과 처분요구서

【제 목】 ●●●●● 부지조성공사 기술사용료 미감액

【부 서 명】 \$\$\$\$팀

【행정상 조치】 시정

【재정상 조치】 감액

【지 적 내 용】

1. 업무개요

\$\$\$\$팀은 <표 1>과 같이 &&&&& ●●●●● 부지조성공사를 추진하면서 공사감독부서로서 공사 발주, 감독, 준공 등에 관한 업무를 수행하고 있다.

<표 1> 공사 추진 현황

(단위 : 천원)

공구명	공사규모	계약금액	계약기간	비고 (공정률)
●	1,448천㎡	50,262,490	2022.11.30.~2026.06.08.	43.0%
◆	1,097천㎡	33,799,370	2022.11.25.~2026.05.06.	26.6%
■	1,083천㎡	46,558,930	2022.11.30.~2026.05.09.	22.5%

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(이하 '계약집행기준'이라 한다) '제4장 제3절 2-다-2)-다)-(1)'에 따라 신기술 등을 공사설계에 포함하려는 경우 설계 완료 전에 기술보유자와 계약집행기준 양식에 따른 '신기술·특허 사용협약서'를 참조하여 사용협약을 체결하여야 하고, 협약서 제3조에 따르면 기술사용료를 원가계산 시 반영하게 되어 있다.

그리고 「계약집행기준」 ' 제4장 제3절 2-다-2)-다)-(6) ' 에 따라 기술을 제공하거나 시공에 참여하는 경우 기술사용료의 지급은 「건설기술진흥업무 운영규정」(이하 ' 운영규정 ' 이라한다)을 적용하도록 되어있고,

「운영규정」 제47조에 따라 발주자는 기술개발자의 공사 참여유형에 따라 ① 간접적으로 참여하는 경우에는 기술사용료¹⁾를 지급하고, ② 직접 시공에 참여하는 경우에는 기술사용료를 지급하지 않도록 되어 있다.

따라서 신기술 등이 반영된 건설공사의 공사감독자 등은 기술사용료 반영 여부를 확인하고 기술개발자가 하도급 등으로 공사에 참여하는 경우에는 기술사용료가 부당하게 지급되지 않도록 감액 등의 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 부서는 ●●●●● 부지조성공사(■) 감독업무를 수행하면서 원가계산 시 반영된 신기술 등 기술사용료에 대하여 기술개발자(협약자)가 해당 신기술 등 공사에 하도급으로 참여하였음에도 감사기간 현재까지 기술사용료를 감액하지 않은 사실이 있어 이에 대한 기술사용료 총 102,850,921원을 감액하는 등의 조치를 할 필요가 있다.

〈표〉 신기술 등 기술개발자 공사 참여 현황

대상	공법명	기술개발자(협약자)	하도급자	기술사용료
●	■	A	B	63,125,349
●	▼	C	D	39,725,572

1) 건설기술진흥업무 운영규정 제51조에 따라 기술사용료 산출 시 적용 요율은 신기술공사비에 따라 신기술의 효과 등을 고려하여 정하되 8.5%를 초과하지 않도록 함

【관련자 의견】 ' 의견없음 '

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(\$\$\$\$팀)은

신기술 등 기술보유자가 시공에 참여한 기술사용료 총 102,850,921원을 감액
하시기 바랍니다. (행정상 시정)